CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

AGILITY SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, com nome fantasia **AGILITY GESTÃO DE FROTAS E RASTREAMENTO,** empresa com sede na Rodovia CE 138, Trecho Pereiro divisa com RN, KM 14, estrada de acesso Brisanet 1km, Portão A, Prédio 3, entrada 1, Zona Rural, Pereiro-CE, CEP: 63.460-000, inscrita no CNPJ n° 28.029.572/0001-12, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, e de outro lado, cliente identificado no aplicativo na forma do contrato, denominado CONTRATANTE/CLIENTE, têm entre si justo e acertado o presente contrato, de acordo com as condições seguintes:

DEFINIÇÕES:

GPS: Sistema de Posicionamento Global. GSM/GPRS: Sistema global para Comunicação Móvel.

EQUIPAMENTO: Conjunto de dispositivo eletrônico e sistemas eletrônicos micro processados, escolhido pelo CONTRATANTE/CLIENTE no TERMO DE ADESÃO, tais como "RASTREADOR" (com capacidade de localização), mediante solicitação específica do CONTRATANTE/CLIENTE no TERMO DE ADESÃO.

ÁREA DE SOMBRA: Áreas que, por razões físicas ou eletromagnéticas, não são alcançadas pelos sinais de telefonia celular móvel, tais como, cobertura GPS/GSM.

TERMO DE ADESÃO: Documento de dados do CONTRATANTE e opção inicial de contratação de pacotes de serviços, anexo do presente instrumento.

LOCAÇÃO: Entrega onerosa do EQUIPAMENTO, conforme pacote de serviços definido no TERMO DE ADESÃO, segundo as regras estabelecidas pelo presente instrumento e pelos arts. 565 a 578 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS pela CONTRATADA, de disponibilização de informações veicular captadas e transmitidas por meio de sinal de telefonia móvel celular, bem como a LOCAÇÃO de EQUIPAMENTO eletrônico pelo tempo que durar a sobredita prestação de serviços.

1.2. O equipamento definido no TERMO DE ADESÃO tem como objetivo a coleta de locação veicular automotor no qual encontra-se instalado.

1.4. Poderão ser acrescentados aos equipamentos aparelhos opcionais e serviços, indicados no TERMO DE ADESÃO, anexo a este instrumento, desde que autorizados pelo CONTRATANTE/CLIENTE, sendo, nesse caso, cobrados valores adicionais previamente fixados, a serem incluídos na mensalidade pelo serviço de rastreamento.

1.5. O CONTRATANTE/CLIENTE, por sua vez, declara que o recebe e obriga-se a mantê-lo sob sua custódia, conservando-o como se fosse seu, enquanto viger este contrato evitando qualquer tipo de avaria ou danos nas ocasiões em que o veículo for objeto de consertos

mecânicos, lavagens e lubrificações gerais, reformas, colisões, choques e etc., assim como deverá manter em perfeito estado de funcionamento a bateria do veículo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

2.1. O equipamento descrito na cláusula primeira, codificado com número intransferível, será instalado no(s) veículo(s) descrito(s) no campo "Dados do Veículo", constante do TERMO DE ADESÃO, de propriedade do CONTRATANTE/CLIENTE ou da propriedade de terceiros, nesse caso mediante expresso consentimento deste, em data e horário previamente combinados entre as partes, não se responsabilizando a CONTRATADA por qualquer garantia concedida ao veículo pela concessionária por ocasião da instalação.

2.2 A instalação do equipamento somente será considerada concluída após teste realizado pela CONTRATADA, o que deverá contar com a colaboração do CONTRATANTE/CLIENTE para a eventual movimentação do veículo a fim de execução do citado teste de instalação.

2.3 Por medida de segurança e razões de ordem técnica, o equipamento será instalado em local reservado e indicado pela CONTRATADA, vedada a presença de terceiros e/ou do CONTRATANTE/CLIENTE, cabendo exclusivamente à CONTRATADA o manuseio, a manutenção, a instalação ou a desinstalação do equipamento.

2.4. A assistência técnica ao equipamento somente será realizada por pessoal autorizado pela CONTRATADA, dentro do horário comercial, nos postos de instalação ou no endereço do CONTRATANTE/CLIENTE.

2.5. Em caso de pane no veículo, o CONTRATANTE/CLIENTE poderá agendar com a CONTRATADA uma visita para revisão do equipamento. Nessa hipótese, caso o problema constatado não decorra de falha do equipamento instalado ou de responsabilidade da CONTRATADA, será cobrado do CONTRATANTE/CLIENTE o valor correspondente a uma visita técnica.

2.5.1. O valor da visita técnica corresponderá a **70% (setenta por cento)** do valor de adesão/ativação vigente no plano contratado na data da assinatura. Nos casos em que o plano não preveja valor de adesão, sendo este gratuito, a visita técnica será cobrada no valor de **R$ 100,00 (Cem reais)**.

2.5.2. Adicionalmente, caso a visita seja solicitada pelo CONTRATANTE/CLIENTE para fins de manutenção física do equipamento, e o mesmo não estiver presente no local no dia e horário agendados, sem aviso prévio de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas, será cobrado o valor correspondente a uma **visita improdutiva**, equivalente ao valor da visita técnica, conforme estipulado nesta cláusula.

2.6. Havendo encerramento do contrato de prestação de serviços, sem prejuízo das outras obrigações assumidas pelo CONTRATANTE/CLIENTE, devendo o mesmo devolver o equipamento no prazo de 30 dias, agendando a devolução pelo próprio aplicativo ou se deslocando até local credenciado que indicar no aplicativo.

2.7. A não devolução do equipamento será caracterizada apropriação indébita e sujeitará o CONTRATANTE/CLIENTE à imediata cobrança do valor integral do equipamento **R$ 670,00 (seiscentos e setenta)** reais, emitindo-se o boleto de cobrança/fatura contra o CONTRATANTE/CLIENTE, o que desde já fica autorizado, cujo não pagamento ensejará a tomada das medidas judiciais cabíveis.

2.8. A perda, roubo, furto, violação do lacre de segurança ou qualquer outro dano no equipamento, sujeita o CONTRATANTE/CLIENTE ao ressarcimento do valor integral do dispositivo, sendo no valor de **R$ 670,00 (seiscentos e setenta) reais.**

2.9 Existem 2 transferências permitidas, a saber:

a. Transferência de Veículo (Reinstalação);

b. Transferência de Titularidade;

2.9.1 Transferências de Veículo ocorre quando o CONTRATANTE/CLIENTE solicitar a transferência do Equipamento, para outro veículo de sua propriedade ou responsabilidade, o que ocorrerá mediante prévia e expressa concordância da CONTRATADA, em local por ela designado e o pagamento da respectiva taxa de transferência e reinstalação, de acordo com a tabela de preços vigentes à época da execução, o Equipamento somente poderá ser instalado ou reinstalado por técnicos indicados pela CONTRATADA, desde que estejam em condições de reutilização.

2.9.2. A transferência de Titularidade em casos que houver débitos em aberto do serviço ativo, só poderá ser realizada após a quitação do débito ou acordo homologado entre a CONTRATADA e CONTRATANTE/CLIENTE.

2.9.3 Transferências de Titularidade será feita sem nenhum ônus para o antigo e nem para o novo CONTRANTE/CLIENTE, salvo se houver reinstalação de equipamento.

2.9.4 O Equipamento somente poderá ser instalado ou reinstalado por técnicos indicados pela CONTRATADA, desde que estejam em condições de reutilização.

2.10. Os serviços disponibilizados ao CONTRATANTE serão liberados de acordo com o **plano contratado no momento da assinatura do presente instrumento**. Cada plano contempla funcionalidades e recursos específicos..

2.10.1. A contratação de um plano superior ou a solicitação de serviços adicionais implicará em **ajuste contratual e possível cobrança complementar**, mediante aceite prévio do CONTRATANTE.

2.10.2. É de responsabilidade do CONTRATANTE verificar as funcionalidades incluídas em seu plano e, caso haja necessidade de ampliação, formalizar solicitação junto à CONTRATADA.

2.11 Do serviço de rastreamento

2.11.1 O serviço de rastreamento prestado pela CONTRATADA terá os seguintes parâmetros técnicos:

a) Tempo de atualização com o veículo ligado: a cada 2 (dois) minutos;

b) Tempo de atualização com o veículo desligado: a cada 1 (uma) hora;

c) Histórico disponível ao cliente em tempo real no aplicativo: 3 (três) meses;

d) Limite máximo de filtragem no histórico ao vivo: 24 (vinte e quatro)/ 1 (um) dia

e) Backup histórico disponível para recuperação: estará disponível para recuperação o backup de dados com até **12 (doze) meses** anteriores à data da solicitação, estando sujeito à cobrança adicional. O envio do histórico será realizado em formato de arquivo, e o valor será informado no momento da solicitação. **Backups com mais de 12 meses não poderão ser recuperados**,

2.12. Do serviço de desconto em abastecimento

2.12.1. O CONTRATANTE, ao aderir ao plano que contempla o serviço de abastecimento com desconto em parceria com o ClubeGás, terá direito aos seguintes limites de utilização:

a) 1 (um) abastecimento por dia por assinatura ativa;

b) 3 (três) abastecimentos por semana por assinatura ativa;

c) Sem limitação quanto ao volume de combustível abastecido.

2.12.2. Os postos participantes, os métodos de pagamento aceitos e os tipos de combustíveis disponíveis estarão especificados no "card" de cada posto dentro do aplicativo.

2.12.3 Os valores promocionais exibidos no aplicativo refletem os descontos vigentes, podendo, entretanto, sofrer alterações sem aviso prévio, uma vez que os preços são definidos pelo posto conveniado.

2.12.4 O desconto somente será aplicável quando:

a) O veículo estiver com assinatura ativa;

b) A placa informada no momento do abastecimento coincidir com a registrada na assinatura. O uso de placa diversa da cadastrada invalidará o desconto, independentemente de qualquer justificativa.

2.12.5. Havendo faturas vencidas e não quitadas, o sistema bloqueará automaticamente a geração do cartão de abastecimento, impedindo o uso do benefício até que todas as pendências financeiras sejam regularizadas.

2.13 O CONTRATANTE declara estar ciente de que tecnologias e sistemas, incluindo mas não limitando-se ao: Aplicativo Agility, sítios online, plataformas e servidores Agility, assim como sistemas e tecnologias utilizadas pelos parceiros Agility, podem apresentar eventualmente falhas pontuais, o que poderá incorrer na impossibilidade de identificação do código gerado no aplicativo "Agility", não sendo possível a aplicação de desconto comercial ou preço exclusivo; não podendo a CONTRATADA ser responsabilizada por eventuais falhas pontuais, nem mesmo estas serem logradas para rescisão contratual motivada.

2.14. Caso o associado/beneficiado do CONTRATANTE não esteja portando seu cartão de identificação pessoal no momento do abastecimento de seu veículo, ocorrerá a recusa de autorização de preço/desconto exclusivo no posto de combustível credenciado

2.15. Do serviço de bloqueio veicular

2.15.1. O bloqueio do veículo, quando solicitado pelo CONTRATANTE, poderá ser realizado exclusivamente por meio de contato com a central de ajuda da CONTRATADA, via ligação telefônica ou atendimento por chat, utilizando os canais oficiais divulgados.

2.15.2. A partir do momento em que o bloqueio for solicitado e confirmado pela central, toda e qualquer responsabilidade por eventos envolvendo o veículo (tais como furtos, acidentes, multas, infrações, entre outros) será integralmente do CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA– DO PAGAMENTO

3.1. Pela execução do contrato, compreendendo o serviço de suporte técnico do sistema de rastreamento, acrescido dos opcionais eventualmente contratados, a CONTRATANTE/CLIENTE pagará a mensalidade fixada no TERMO DE ADESÃO (anexo) devidamente assinado pelo CONTRATANTE/CLIENTE, o qual deverá ser realizado por acesso ao aplicativo através de boleto bancário ou cartão de crédito.

3.1.1 A periodicidade de pagamento será mensal e os vencimentos dar-se-ão no dia escolhido pelo CONTRATANTE/CLIENTE.

3.2. O atraso no pagamento de quaisquer das importâncias devidas por força do presente contrato importará na cobrança de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor devido, calculados pro-rata die.

3.3. Sempre que o CONTRATANTE/CLIENTE efetuar o pagamento de qualquer valor por conta da locação, incluídas as mensalidades, de modo diverso do pactuado no TERMO DE ADESÃO, deverá comunicar à CONTRATADA, encaminhando-lhe o respectivo comprovante, para efeito de quitação.

3.4. Não havendo o pagamento até o quinto dia corrido da data do vencimento, ocorrerá o bloqueio ao acesso ao aplicativo de monitoramento e rastreamento.

3.5. Não ocorrendo o pagamento por um período superior a 60 (sessenta) dias, a CONTRATADA poderá tomar as providências cabíveis para recuperação de seu crédito, inclusive a promoção de negativação do CONTRATANTE/CLIENTE perante os órgãos de proteção do crédito.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

4.1. A CONTRATADA deverá fornecer o equipamento descrito na cláusula primeira, em perfeitas condições de funcionamento e efetivar a ATIVAÇÃO DO SISTEMA;

4.2. Disponibilizar ao CONTRATANTE/CLIENTE tabela de preços dos serviços e acessórios.

4.3. Informar imediatamente ao CONTRATANTE/CLIENTE se houver mudanças de endereço, telefones ou qualquer outro fato diretamente ligado à prestação dos serviços;

4.4. Efetivar o recall dos equipamentos, sempre que houver necessidade, para disponibilizar o melhor serviço ao CONTRATANTE/CLIENTE, sem custo pelo equipamento, exceto aqueles relativos à visita e execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE/CLIENTE.

5.1. O CONTRATANTE/CLIENTE deverá assinar o CONTRATO apresentado pela CONTRATADA, dando seu aceite às condições pactuadas e fornecendo seus DADOS PESSOAIS e DADOS DO(S) VEÍCULO(S) para CADASTRO. Somente após o cumprimento desta condição será realizado o agendamento para a instalação do equipamento. O TERMO DE ADESÃO será disponibilizado ao final da instalação, por meio do aplicativo

da CONTRATADA, e deverá ser assinado pelo CONTRATANTE/CLIENTE, dando ciência de que todo o processo de ativação foi devidamente concluído.

5.1.1. O **usuário e a senha serão criados pelo próprio CONTRATANTE/CLIENTE** no momento do cadastro, sendo de seu exclusivo conhecimento e responsabilidade. Compete ao CONTRATANTE/CLIENTE zelar pelo sigilo dessas informações, não podendo a CONTRATADA ser responsabilizada por qualquer uso indevido por terceiros não autorizados, independentemente do disposto no TERMO DE ADESÃO.

5.1.2. O CONTRATANTE/CLIENTE é o único responsável pela verificação periódica do correto funcionamento do equipamento para o fim de identificar e informar a CONTRATADA, preventivamente, sobre a existência de eventuais problemas técnicos.

5.2. O CONTRANTE/CLIENTE obriga-se a informar a Central de Atendimento quando o veículo for objeto de colisões, choques ou outras situações que possam afetar o bom funcionamento do sistema.

5.3. O CONTRATANTE/CLIENTE obriga-se a notificar a CONTRATADA se houver troca de veículo, a fim de que se proceda à desinstalação e reinstalação do equipamento, o que será cobrado de acordo com a tabela de preços vigente à época da realização do serviço.

5.4. Pelo serviço de retirada do equipamento será cobrado o valor especificado na tabela de preços vigente através da emissão de boleto bancário contra o CONTRATANTE/CLIENTE, que desde já fica autorizada.

5.4.1 O valor do serviço de desinstalação será devido tanto na rescisão do contrato a pedido do CONTRATANTE/CLIENTE, como ao término da vigência, no caso de opção pela não renovação.

5.5. Se o CONTRATANTE/CLIENTE quiser fazer uso de outros serviços prestados pela CONTRATADA deverá formalizar o pedido e responsabilizar-se pelo pagamento destes serviços, conforme tabela de preços vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

6.1. O presente contrato de prestação de serviços de monitoramento e rastreamento veicular e locação de equipamento inicia-se no ato da ativação do equipamento e terá vigência de **12 meses**, podendo ser renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos, desde que não haja oposição por meio de manifestação escrita do CONTRATADO/CLIENTE.

6.1.1. Operando-se a renovação automática do Contrato, o preço dos serviços será reajustado de acordo com a variação do Índice Geral de Preço do Mercado (IGP- M/FGV) acumulado do período, ou outro índice que venha a substituí-lo, na menor periodicidade permitida por lei.

6.2. O contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, desde que o CONTRATANTE/CLIENTE requeira por escrito, incluindo no pedido a placa do veículo, renavam e chassi no qual foi instalado o dispositivo.

6.2.1. Ocorrendo a rescisão contratual antes do término do prazo de vigência deste instrumento, a parte que der causa à rescisão arcará com o pagamento da multa rescisória estabelecida em 30% (trinta por cento) sobre o valor das parcelas vincendas, sem prejuízo das demais obrigações assumidas.

6.3. Reservam-se as partes o direito de declarar antecipadamente rescindindo o presente Contrato, independente de interpelação, notificação ou aviso prévio, podendo a parte inocente exigir imediatamente o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela parte infratora, nas hipóteses de:

(a) Decretação de falência, requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução judicial, protesto legítimo de título de crédito, liquidação ou dissolução extrajudicial de qualquer das partes;

(b) Descumprimento de qualquer obrigação assumida em decorrência deste contrato;

(c) Inadimplência do CONTRATANTE/CLIENTE superior a 30 (trinta) dias no pagamento do preço previsto na cláusula quarta.

(d) Transferência, pelo CONTRATANTE/CLIENTE a terceiros, dos direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato, sem a prévia anuência da CONTRATADA, ou falta de atualização dos dados cadastrais por parte do CONTRATANTE/CLIENTE, de maneira a permitir sua imediata localização e identificação;

(e) Utilização dos serviços em desacordo com o presente contrato pelo CONTRATANTE/CLIENTE;

(f) Identificação, pela CONTRATADA, de falsidade ou inocorrência dos dados cadastrais fornecidos pelo CONTRATANTE/CLIENTE;

6.4. Em caso de inadimplência do CONTRATANTE/CLIENTE, a CONTRATADA poderá preferir à extinção do contrato à mera suspensão do funcionamento do equipamento até a regularização dos valores em atraso por parte do CONTRATANTE/CLIENTE, sem que tal opção represente qualquer novação contratual ou gere direito à mesma tolerância em casos de reincidência.

6.5. Em não ocorrendo a renovação, ou em qualquer hipótese de rescisão contratual, o CONTRATANTE/CLIENTE deverá cumprir imediatamente o disposto nas cláusulas 2.6 e 2.7.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Este contrato não tem caráter ou natureza de apólice de seguro e a prestação dos serviços de monitoramento e rastreamento, ora ajustada entre as partes, não evita a ocorrência de algum sinistro com o veículo do CONTRATANTE/CLIENTE, não substitui nem dispensa qualquer outro tipo de equipamento antifurto, como alarmes e travas manuais, razão por que a CONTRATADA não é e nem será responsável por qualquer prejuízo sofrido pelo CONTRATANTE/CLIENTE em caso de furto/roubo do(s) veículo(s) descrito(s) e caracterizado(s) no TERMO DE ADESÃO, parte integrante deste contrato.

7.2. O CONTRATANTE /CLIENTE declara neste ato receber o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, bem como declara estar devidamente instruído do funcionamento e condições de uso e devolução do equipamento;

7.3. A CONTRATADA não será responsabilizada e nem terá obrigação de indenizar o CONTRATANTE/CLIENTE nas seguintes condições:

7.3.1. Eventuais problemas decorrentes da rede pública ou privada de telecomunicações que impossibilitem a prestação do serviço contratado;

7.3.2. Paralisação ou interrupção dos serviços contratados por determinação do Poder Público, por casos fortuitos ou motivos de força maior;

7.3.3. Danos, furtos, assaltos, sequestros que venham a ocorrer com o veículo do CONTRATANTE/CLIENTE e seus ocupantes;

7.3.4. Greves parciais ou gerais que afetem a prestação do serviço;

7.3.5. Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais (chuvas, raios, etc.) que venham a afetar a realização dos serviços contratados;

7.3.6. Inoperância do sistema ou do sistema de satélites, ou operadora de telefonia;

7.3.7. Mau uso do equipamento (abertura e remoção indevida do equipamento, alteração de voltagem do veículo, inversão do cabo de bateria, entre outros);

7.3.8. Interrupção ou suspensão temporária da prestação dos serviços, efetuada pela CONTRATADA em virtude de modificações ou reparos no equipamento, necessárias para melhor e correto funcionamento;

7.3.9. Interrupção ou suspensão dos serviços por inadimplência do CONTRATANTE/CLIENTE;

7.3.10. Danificação por acidente, produtos químicos, água, rupturas, cortes e/ou violação da antena de sinal ou do equipamento instalado no veículo;

7.3.11. Instalação e manutenções realizadas por terceiros, estranhos à equipe de instalação da CONTRATADA ou que não tenham sido indicados por ela.

7.4 Entende-se por Área de Cobertura a área dentro da qual o dispositivo móvel instalado no módulo GPS do veículo pode ter ligação à rede da operadora GSM vinculada.

7.5. Tratando-se o CONTRATANTE/CLIENTE de pessoa jurídica, somente a pessoa constante no Contrato Social/Estatuto, etc., que detenha poderes na pessoa jurídica, ora CONTRATANTE/CLIENTE, é que poderá alterar as pessoas autorizadas ao rastreamento e monitoramento do veículo, através da correspondência escrita acompanhada de documentos que comprovem os poderes da pessoa que esteja assinando a correspondência. Sócios assumem a condição de devedores solidários em relação a todas as obrigações contidas neste instrumento.

7.6. A CONTRATADA fica expressamente autorizada, para fins de cobrança dos valores devidos pelo CONTRATANTE/CLIENTE a emitir boletos de cobrança/duplicatas, levar a protesto os títulos não pagos no seu vencimento e promover a negativação do CONTRATANTE/CLIENTE perante os órgãos de proteção do crédito.

7.7. O CONTRATANTE/CLIENTE fica ciente de que a aceitação deste contrato se dá no momento da contratação pelo aplicativo.

7.8. A transmissão dos dados de localização do veículo para a central, é feita por sinais de telefonia celular, e sujeita a interferências eletromagnéticas variadas, aos locais de

transmissão e recepção, bem como, "sombras" projetadas por obstáculos, impossibilitando à propagação das ondas para o equipamento, não podendo a CONTRATADA ser responsabilizada pela recepção total e/ou transmissão de dados enviados ou recebidos pelo equipamento.

7.9. Não terá a CONTRATADA qualquer responsabilidade por eventuais problemas no desempenho do Sistema decorrente de ineficiência dos meios de comunicação utilizados para a transmissão de dados entre o Equipamento e a central de monitoramento, bem como o não funcionamento do GPS – Global Positioning System, indisponibilidade do banco de dados de mapas na Internet pelo provedor e imprecisão na base de mapas.

7.10. No caso de venda ou transferência do veículo nos quais estiverem instalados o Equipamento. O CONTRATANTE/CLIENTE se obriga a comunicar a CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para que esta efetue a retirada do equipamento, sob pena de se obrigar ao pagamento da assinatura mensal ou o valor do equipamento descrito no 2.7.

7.11. Pelo descrito a CONTRATADA não se responsabiliza e não garante a localização e/ou recuperação do veículo.

7.12. O login (usuário e senha) para acesso à Central de Monitoramento e demais funcionalidades do sistema será **criado diretamente pelo CONTRATANTE/CLIENTE no momento do cadastro, por meio do aplicativo disponibilizado pela CONTRATADA**. A guarda, sigilo e atualização desses dados são de inteira responsabilidade do CONTRATANTE/CLIENTE, inclusive a recuperação de senha, que deverá ser realizada pelo próprio CLIENTE através das funcionalidades disponíveis no aplicativo. A CONTRATADA não se responsabiliza por extravio, uso indevido ou acesso não autorizado decorrente da má gestão dessas informações por parte do CONTRATANTE/CLIENTE.

CLÁUSULA OITAVA- DO FORO

8.1. Fica eleito o Foro da comarca da CONTRATADA, independentemente de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas desta contratação;

Declaro para todos os efeitos que li e estou de acordo com os termos deste contrato de prestação de serviços de monitoramento e rastreamento veicular e locação do equipamento e que o ratifico bem como o TERMO DE ADESÃO da minha inclusão na base da AGILITY SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, com nome fantasia AGILITY GESTAO DE FROTAS E RASTREAMENTO.

As Partes e as testemunhas envolvidas neste instrumento afirmam e declaram que esse será assinado eletronicamente através da plataforma de assinatura inserida dentro do aplicativo da CONTRATANTE.

Pereiro/CE 09 de julho de 2025